

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50509498320248240930

ID Comunicacao: 480287041

Data Disponibilizacao: 2025-12-05

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ãO DE TíTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5050949-83.2024.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISãO</p>

</section>

<section>

<p>O exequente requereu a penhora de automôveis, cujos dossiês emitidos pelo ôrgão de trânsito competente foram acostados ao ev. 44.</p>

<p>Observa-se que, dentre os veículos, h´ alguns que estão gravados com alienação fiduci´ria.</p>

<p>Ressalta-se que ser´ analisado tão somente o pleito de penhora dos veículos cujos dossiês foram acostados aos autos.</p>

<p>Da penhora de veículo sem gravame. </p>

<p>Em que pese a penhora de automôveis possa ser feita por termo nos autos, até mesmo com dispensa da avaliação &(CPC, artigos 845 §1º, e 871, IV), a expropriação depende da sua localização.</p>

<p>Logo, tais inovações do atual CPC são de question´vel efeito pr´tico, porque, em sendo necess´rio encontrar o bem, o meirinho deve aproveitar a oportunidade para verificar seu valor de mercado, o que constitui uma de suas atribuições (art. 154, V, do CPC).</p>

<p>Conforme Daniel Amorim Assumpção Neves, a penhora de bens corpôreos pressupõe a apreensão. Não h´ como levar a leilão um bem que não foi

fisicamente apreendido, porque indiretamente possibilitaria a venda pública de coisa em local desconhecido (In: Novo Código de Processo Civil comentado. 2ª ed. rev. atual. Salvador: Ed. JusPodivim, 2017. p. 1.377).

Portanto, a penhora somente pode ser perfectibilizada com o cumprimento do mandado.

Assim, expeça-se mandado de penhora, avaliação e depósito a recair sobre o(s) veículo(s) indicado(s) ao evento 44, DOCUMENTAÇÃO 4 - R/CARRESUL PRT A - Placa RXX8B32, com remoção e agravamento da parte exequente, salvo em caso de recusa ou inércia desta (art. 840, § 2º, CPC), e anote-se o gravame no Renajud.

A avaliação terá como parâmetro o valor constante na Tabela de Preços Médios da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (FIPE), cabendo ao Oficial de Justiça apontar outro valor apenas se se deparar com eventual veículo em mau estado de conservação (arts. 870 e 871, IV, do CPC).

Com a penhora e avaliação, intem-se as partes para que requeiram o que de direito, em 15 dias, devendo a parte exequente informar se pretende adjudicar o bem, sendo entendido do seu silêncio que deseja que se realize hasta pública.

Intem-se. Cumpra-se.

Da penhora de veículo com gravame.

Inviável a penhora de veículo com gravame de alienação fiduciária e/ou arrendamento mercantil, pois o bem não integra o patrimônio da parte executada.

Possível, contudo, a penhora sobre os direitos creditórios (vide TJSC, AC 5069115-14.2022.8.24.0000, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 20/04/2023).

ANTE O EXPOSTO:

1) Dê-se a penhora dos direitos creditórios da parte executada sobre o(s) os seguintes veículos:

1.1) HONDA/XRE 190 SE - Placa: RYI8A55 - Credor fiduciário: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. CNPJ nº 07.707.650/0001-10 (evento 44, DOCUMENTAÇÃO 5);

1.2) HYUNDAI/TUCSON GLSB - Placa: QHW6D92 - Credor fiduciário: Banco Votorantim S.A CNPJ 59.588.111/0001-03 (evento 44, DOCUMENTAÇÃO 3);

1.3) FORD EDGE V6 - Placa: OKZ1J49 - Credor fiduciário: BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90 (evento 44, DOCUMENTAÇÃO 2).

2) Expeçam-se ofícios aos credores fiduciários/arrendantes acima mencionados para informar, no prazo de 15 dias: a) a data de encerramento do contrato; b) o número de parcelas pagas e pendentes; c) o saldo devedor remanescente; e d) se o bem é objeto de busca e apreensão.

3) Com as respostas dos ofícios, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento ao aguardo de manifestação de parte ou do transcurso do prazo de prescrição intercorrente (art. 921 do CPC).